

특정감사



감 사 보 고 서

- 2023년 제1차 특정감사 -

2023. 8.

한국콘텐츠진흥원

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점사항	1
3. 감사기간 및 인원	1
4. 감사실시 과정	2
5. 감사결과 처리	2
6. 특이사항	2
II. 감사대상 현황	3
III. 감사결과	5
IV. 지적사항에 대한 처분요구	6
V. 처분요구서	7

I

감사 개요

1. 감사배경 및 목적

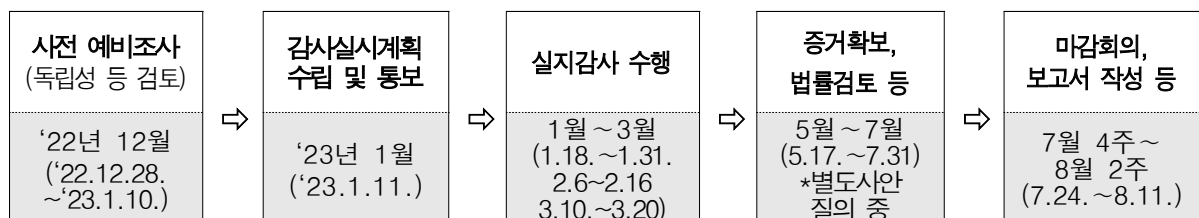
- (시행근거) 감사규정 제4조, 내부감사규칙 제4조, 제14조
- (부정수급실태점검반 출범) 부정수급 점검반 출범에 따라 우리원 주요 시설구축용역 및 지원사업으로 구성된 프로젝트의 적정성 우선 감사

2. 감사대상 및 중점사항

- (감사범위) 2020년 ~ 2022년 ■■■■■ 사업
- (대상부서) A팀
- (감사 중점사항) 기획부터 최종 결과까지의 사업 적정성 검토
 - (기획단계) 의사결정의 적정성과 기획안의 제안요청서 반영 정도
 - (공고·선정) 제안서 접수부터 선정까지의 평가요소·방법의 적정성
 - (계약·이행) 협상절차와 계약 이후 용역 이행 여부 확인
 - (검수·완료) 이행과정에서의 변경사항과 수행결과 검사 결과 검토

3. 감사기간 및 인원

- (감사기간) 2022. 12. 28.(수) ~ 2023. 7. 31.(월)



- (감사인원) 감사실장 외 2명

4. 감사실시 과정

- (감사준비) 감사인 독립성 및 윤리성 자가진단, 보안윤리 서약서 작성 및 사전 교육 실시
- (수감부담 최소화) 필수점검자료, 각종 양식 등 점검 → 신속한 감사가 진행될 수 있도록 피감부서 일정조율
- (수감부서 항변권 보장) 감사 마감회의 등을 통해 수감부서 의견이 충분히 전달되고, 질문서 발부 등 답변권 보장을 통해 충분한 소명기회 보장
- (감사수용도 제고) 피감사부서 및 피감사자와의 공감대 형성, 업무 전반에 대한 문제점 발굴 및 개선방안 제시, 재발방지대책 공유 등 상호 의견 교환을 거쳐 감사처분요구에 대한 수용도 제고

5. 감사결과 처리

- (답변서 제출) 업무처리 경위, 향후 처리대책 등에 대한 질문서를 발부 하여 답변서를 제출받고 이를 감사결과에 반영
- (감사마감회의) 감사결과 확인된 위법·부당사항과 관련하여 감사 마감회의를 실시하고 주요 지적사항에 대한 의견 교환

6. 특이사항

- 별도처리 1건(추후 공개)

II

감사대상 현황 [사업, 예산 및 인력 등]

○ (인원현황) 부서장 포함 10명

[표1] A팀 인원 현황

(단위: 명)

팀장	부장	차장	과장	대리	주임	공무직	합계
1	0	2	4	0	2	1	10

주: 2023.05.31.기준

○ (감사 대상 사업) ■■■■ 11개 사업

[표2] 사업비 총괄표

(단위 : 천원)

사업명	사업년도	총 사업비	용역(계약)금액	비고
■■■■	2020	26,000,000	23,436,830	자산취득비 포함
	2021	14,000,000	13,313,682	자산취득비 포함
	2022	6,400,000	5,161,545	
	계	46,400,000	41,912,057	

[표3] 용역 사업비 세부내역

(단위 : 천원)

순번	예산 연도	용역명	발주 방식	용역기간	계약대상	계약금액
1	2020	-	조달청	20.08.20.~21.06.26.	-	3,106,000
2	2020	-	조달청	21.06.01.~21.12.31.	-	3,592,800
3	2020	-	자체	21.05.11.~21.12.31.	-	7,742,000
4	2020	-	자체	21.06.03.~21.12.31.	-	6,240,000
5	2020	♂♂♂♂ 전략수립 및 실행 위탁용역	자체	21.09.24.~21.12.31.	□□□□ 외 3개	2,756,030
6	2021	-	조달청	21.07.16.~21.12.31.	-	5,175,000

7	2021	-	자체	21.07.26.~22.02.28.	-	4,345,000
8	2021	-	자체	21.08.17.~22.01.31.	-	193,682
9	2021	♠♠♠♠ 제작·운영 위탁용역	자체	22.02.09.~22.05.31.	○○○○ 외 1개	3,600,000
10	2022	-	자체	22.06.01.~23.03.15.	-	4,248,450
11	2022	-	자체	22.10.13.~23.03.15.	-	913,095
합 계						41,912,057

III

감사결과

금번 실시한 감사 결과 확인된 문제점은 다음과 같다.

(단위 : 건, 백만원, 명)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	사정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보						고발 (인원)	현지 조치
건수	금액	인원							계	일반 (금액)	사정 원료 (금액)	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	모범 사례 (인원)		
3	22.9	-	-	-	-	2	-	-	1	1 (22.9)	-	-	-	-	-	-

※ 별도처리 제외

① 자문비 관리·감독 부적정(주의·통보)

- ◆ ‘♠♠♠♠ 전략수립 및 실행 위탁용역’에 대한 관리·감독 미흡으로 미집행 자문비 19,800,000원(일반관리비 5% 및 부가가치세 10%를 포함할 경우 22,869,000원)을 과다 지급
 - 원장(A팀)은 향후 유사한 업무에서 자문비 관리와 감독을 부적정하게 처리하는 일이 없도록 하고 관련자 2명에게 주의 촉구
 - 원장(A팀)은 위탁사에 미집행 자문비(일반관리비 등을 포함한 금액)에 대한 회수방안을 강구

② 제안서 평가항목별 배점한도 미준수(주의)

- ◆ ‘♠♠♠♠ 제작운영 위탁용역’ 제안서 평가 시 평가항목별 배점한도는 최대 30점을 초과할 수 없는데도 특정항목에 대해 35점을 배정하여 제안서 평가
 - 원장(A팀)은 제안서 평가 시 평가항목 배점한도를 미 준수하는 일이 없도록 업무 철저

감사 중 확인된 사실관계 및 발견한 문제점에 대하여는 관계부서 등에 그 진위 여부를 확인하고, 소명 가능한 부분은 이를 감사보고서에 적극 반영하였다.

IV

지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

처분 요구 번호	건명	관련부서	처분요구
1	자문비 관리·감독 부적정 업무 처리	A팀	주의, 통보
2	제안서 평가항목별 배점한도 미준수	A팀	주의

2. 처분요구와 통보사항 : [별첨. 처분요구서] 참조

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사 주 의 요 구 • 통 보

제 목 자문비 관리·감독 부적정

소 관 부 서 A팀

내 용

1. 업무 개요

한국콘텐츠진흥원(이하 '진흥원'이라 한다) A팀(舊 E팀)은 ■■■■■ 사업을 추진하면서 2021. 9. 24. 'ㄱㄱㄱㄱ 전략수립 및 실행 위탁용역'을 □□□□ 외 3개 사업자¹⁾와 2,756,030,000원에 계약 체결하면서 259,800,000원은 위 팀이 지정하는 기획위원회의 자문비용으로 정하여 그 집행에 대해 지도·감독하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

□□□□이 2021. 9. 23. 'ㄱㄱㄱㄱ 전략수립 및 실행 위탁용역'과 관련하여 진흥원에 제출한 산출내역서²⁾ 및 양자 간의 기술협상합의서(2021. 9. 10.)에 따르면 발주기관인 진흥원은 사업의 효율적 지도·감독을 위해 기획위원회를 구성하여 그 위원을 선정하되 동 위원회의 위원에 대한 자문비로 총 259,800,000원³⁾을

1) 공동수급 사업자: (주)△△△△ (주)▲▲▲▲ (주)▽▽▽▽

2) 「기획재정부계약예규 용역계약일반조건」 제4조 제1항 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가짐

집행하도록 정하였다.

위 자문비에 이윤 등을 포함하지 않은 이유는 동 비용이 □□□□에 용역수행의 대가로 지급되는 것이 아니라 진흥원이 선정한 기획위원회 위원에게 자문비로 지급되는 비용이고 그 지급기준과 방법은 진흥원이 정하도록 되어 있기 때문이다.

그리고, 위 용역의 용역계약특수조건 제14조 제2항에 따르면 용역완료 검수시 계약 내용보다 부족하게 수행되었다고 판단되는 경우, 기타 용역대금 금액을 감액하여야 할 사유가 발생하였을 경우에 “진흥원”은 해당 감액 사유로 인하여 감액하여야 하는 금액을 용역 대금에서 공제하여 지급할 수 있고, “□□□□”은 해당 감액 사유로 인하여 발생한 과다 책정분 또는 과다 지급분을 반환하여야 한다고 되어 있다.

또한 자문비를 위탁용역에 포함시킨 사유는 진흥원 내규에 따른 전문가 자문비 지급기준⁴⁾을 적용하기 어려운 외부전문가를 활용하기 위한 것이고 자문비에 관한 사항은 진흥원이 정하도록 되어 있으므로 A팀은 자문비가 미집행 되는 일이 없도록 용역수행에 대한 관리·감독을 철저히 하는 한편, 미집행 자문비 등 비용이 □□□□에 귀속된 경우에는 그 비용만큼 반환하도록 조치하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 A팀은 2021. 11. 10. □□□□으로 하여금 기획위원회 위원 6명에게

3) 일반관리비5%와 부가가치세10% 별도이며 이윤은 포함하지 아니하는 것으로 정한 금액

4) 진흥원 「2021 예산편성 및 집행지침」 전문가 수수료 지급 기준은 시간당 10만원이며, 1일 3시간을 초과할 수 없음

1인 당 21,000,000원에서 54,000,000원까지 총 240,000,000원⁵⁾만 지급하도록 하였다. 그리고 A팀은 총 자문비 259,800,000원 중 위 자문비 집행금액을 제외한 나머지 19,800,000원에 대해서는 아무런 조치를 취하지 않은 채 위 업체가 2021. 12. 23. 제출한 용역결과보고서에 대해 결과검사평가를 그대로 적정한 것으로 인정함으로써 위 자문비 19,800,000원〔일반관리비(5%) 및 부가가치세(10%)를 포함할 경우 22,869,000원〕이 위 업체에 귀속되었는데도 미집행 자문비에 대한 반환 요구를 하지 않고 있었다.

관계부서 의견

A팀은 미집행 자문비에 대해 감사실의 감사결과를 반영하여 적정한 조치방안을 강구하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 원장은

- ① 자문비가 지급대상이 아닌 용역업체에 귀속되는 일이 없도록 용역수행 관리·감독 업무를 철저히 하도록 조치하고 관련자(◇◇◇,◆◆◆)에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)
- ② ♡♡♡♡ 전략수립 및 실행 위탁용역 계약의 용역계약특수조건 제14조 제2항에 따라 미집행 자문비(일반관리비 등을 포함한 금액)에 대한 회수방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

5) 기획위원회 자문비 지급 결과: 총 6명에게 240,000,000원 지급하였음(1차 2021.11.12./ 2차 2021.12.29.)

※기획위원회별 지급액: 기획위원 ㉠,㉡ 각 54,000,000원 / ㉢ 39,000,000원 / ㉣,㉤ 각 36,000,000원 / ㉥ 21,000,000원

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

주 의 요 구

제 목 제안서 평가항목별 배점한도 미준수

소 관 부 서 A팀

내 용

1. 업무개요

한국콘텐츠진흥원(이하 '진흥원'이라 한다) A팀은 2021. 11. 08. ♠♠♠♠♠ 제작·운영 위탁용역(추정예산 3,620,000,000원, VAT 포함)'을 경쟁 입찰로 진행하기 위해 평가항목 등을 포함한 제안서 등을 공고하였으나, 무응찰로 유찰⁶⁾되어 수의계약을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 제7조에 따르면 제안서의 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하되, 기술능력 평가의 각 평가항목 배점한도는 30점을 초과하지 못하도록 되어 있다. 따라서 A팀은 기술능력 평가 시 적용되

6) '광화시대' 거점 운영 관리 및 실감콘텐츠 제작·운영 위탁용역 입찰공고 결과

구 분	입찰 공고기간	입찰서 제출기간	개찰(입찰)일시	개찰결과	비 고
본공고	2021.11.08. ~ 20.21.11.30.	2021.11.26. 10:00 ~ 2021.11.30. 11:00	2021.11.30. 12:00	유찰(무응찰)	
재공고	2021.11.30. ~ 2021.12.13.	2021.12.09. 10:00 ~ 2021.12.13. 11:00	2021.12.13. 12:00	유찰(무응찰)	
재재공고	2021.12.13.~ 2021.12.24.	2021.12.22. 10:00 ~ 021.12.24. 11:00	2021.12.24. 12:00	-	수의계약으로 입찰취소(21.12.16) * 근거: 국가계약법 시행령 제27조제1항제2호

※ 조달청 나라장터에 게시된 입찰공고 기준으로 작성

는 각 평가항목에 대해 30점을 초과하지 않도록 하여야 했다.

[표4] (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준 중 [별표] 제안서의 평가항목 및 배점한도

구 분	평가항목	배점한도	비 고
계		100	
기술능력 평가	· 기술·지식능력 · 인력·조직·관리기술 · 사업수행계획 · 지원기술·사후관리 · 수행실적 · 재무구조·경영상태 · 상호협력 · 외주근로자 근로조건 · 원가절감의 적정성 등	80	· 각 평가항목의 배점한도는 30점을 초과하지 못함
입찰가격 평가		20	

3. 감사결과 확인된 문제점

이에 대해 감사실이 제안서 평가항목 및 배점한도를 점검한 결과 A팀은 2021. 11. 08. ‘♠♠♠♠ 제작·운영 위탁용역’을 공고하면서 기술능력 평가 시 적용되는 각 평가항목은 30점을 초과해서는 아니되는데도 사업수행능력 배점을 35점으로 정하였다.

[표5] ♠♠♠♠ 제작운영 위탁용역의 평가항목별 배점표 현황

기술능력평가 배점(A)					가격평가배점(B)	합계(A+B)
수행기관전문성(수행역량)	사업 이해도(수행계획)	사업수행능력	사업관리방안	재무건전성		
20	15	35	19	1	10	100

그 후 위 용역 공고가 무응찰로 유찰되자 A팀은 주식회사 ○○○○(공동수급자 ○○○○ 주식회사)와 수의계약을 진행하였고, 그 과정에서 제안서를 평가할 때 공고에서 정한 평가항목별 배점대로 기술능력을 평가⁷⁾하였다.

7) 기술평가(90점)

- 평가위원회 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거 제안서를 평가(서류평가, 질의응답/발표평가)

그 결과 공고에서 정한 평가항목별 배점이 당락에 영향은 없었으나 규정과 다르게 배점 한도를 공고함으로써 계약질서를 어지럽혔고, 유효한 경쟁입찰이 진행되었을 경우 잘못된 평가를 통해 입찰자를 선정할 우려가 있었다.

관계부서 의견 이와 관련하여 A팀은 용역추진 계획 과정에서 사업수행능력이 중요하다고 생각하여 배점을 상향하였으나 향후에는 규정에 따라 절차대로 하겠다고 답하였다.

조치할 사항 원장은 제안서 공고 시 「(계약예규) 협상에 의한 계약체결기준」 관리를 철저히 하여 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 A팀에 주의를 촉구하기기 바랍니다. (부서주의)

- 평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정
 - 기술평가 분야 배점한도(90점)의 85% 이상인 자(76.5점)를 협상 적격자로 선정
- 〈기술평가 배점 및 평가결과표〉

항목	배점	평가위원별 평가표						
		위원 1	위원 2	위원 3	위원 4	위원 5	위원 6	위원 7
수행기관전문성	20	19	18	18	19	17	19	18
사업 이해도	15	15	14	13	14	13	13	13
사업수행능력	35	33	32	32	32	33	31	32
사업관리방안	19	18	16	17	17	17	17	18
재무건전성	1	0	0	0	0	0	0	0
계	90	85	80	80	82	80	80	81
기술평가 결과		평균점수 80.6 (최고점 85, 최저점 80 점 제외)						